EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA — ABI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.917/0001-69, com domicílio na Rua Araújo Porto Alegre, 71, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-012, neste ato representada por seu presidente, Octávio Floro Barata Costa E **FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS — FENAJ,** entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 34.078.576/0001-93, com sede no SHCG/Norte, Quadra 704, Bloco F, Loja 20, S/N, Brasília/DF, CEP 70730-536, neste ato representada por sua Presidenta Samira de Castro Cunha, brasileira, jornalista, em união estável, inscrita no CPF sob o nº 769.018.743-91 e RG nº 93002253127 SSP/CE, com fundamento nos arts. 102, inciso I, alínea "a", e 103, inciso IX, da Constituição da República, bem como no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/1999, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da Lei nº 15.325, de 6 de janeiro de 2026, em sua integralidade, por violação aos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, 8º, inciso II, e 220 da Constituição da República – CFBR, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DO CABIMENTO DA AÇÃO E DO OBJETO

A presente controvérsia constitucional instaurada possui natureza eminentemente objetiva, voltando-se exclusivamente à aferição da compatibilidade vertical entre o diploma legislativo impugnado e a Constituição da República.

O objeto da presente ação consiste na impugnação da Lei nº 15.325, de 6 de janeiro de 2026, em sua integralidade, diploma normativo que dispõe sobre o exercício da denominada profissão de "multimídia".

Embora formalmente apresentada como instrumento de reconhecimento e organização de nova atividade profissional, a referida norma promove reconfiguração sensível do espaço jurídico e institucional da comunicação social, especialmente ao atribuir ao profissional multimídia competências amplas de criação, produção, captação, edição, planejamento, gestão, publicação, disseminação e distribuição de conteúdo de sons, imagens, animações, vídeos e textos em mídias eletrônicas e digitais.

A controvérsia constitucional não reside na existência, em si, de novas atividades profissionais relacionadas às plataformas digitais, tampouco na legitimidade social e econômica de criadores de conteúdo, influenciadores digitais, produtores audiovisuais, gestores de redes, editores, programadores ou profissionais da economia criativa. Essas atividades são legítimas, relevantes e compatíveis com a liberdade de expressão e com a livre iniciativa.

A lei impugnada revela vícios materiais de inconstitucionalidade, na medida em que sua disciplina normativa interfere diretamente no sistema constitucional de proteção à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao direito fundamental à informação, previstos nos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 1º e 2º, da CFBR.

O vício constitucional surge, entretanto, quando a lei impugnada, pela amplitude de suas definições e pela possibilidade de reenquadramento contratual prevista em seu art. 5º, permite que atividades materialmente jornalísticas sejam deslocadas para categoria profissional paralela, com efeitos diretos sobre a representação sindical, sobre a incidência de normas coletivas próprias e sobre a preservação institucional da atividade jornalística no sistema constitucional de comunicação social.

Ainda, ao instituir nova categoria profissional com atribuições coincidentes com aquelas inerentes à atividade jornalística, o diploma legislativo compromete as garantias institucionais que asseguram o livre fluxo de informações e o pluralismo democrático, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Além disso, a norma questionada produz repercussões diretas na organização sindical das categorias profissionais, ao possibilitar a fragmentação da representação dos trabalhadores que exercem atividades tipicamente jornalísticas, em potencial afronta ao princípio da unicidade sindical, consagrado no art. 8º, inciso II, da CFBR, circunstância que evidencia

a amplitude dos efeitos da lei e reforça a necessidade de controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte.

Nesse sentido, a impugnação da integralidade da Lei nº 15.325/2026 decorre da unidade normativa de seus dispositivos, que se encontram funcionalmente interligados. O art. 1º define o objeto da lei; o art. 2º conceitua a profissão de multimídia em termos amplos e multifuncionais; o art. 3º enumera atribuições que tangenciam atividades próprias de categorias profissionais preexistentes; o art. 4º disciplina os espaços de atuação do profissional multimídia; o art. 5º autoriza profissionais de outras categorias que exerçam atividades correlatas a requererem aditivo contratual para o exercício da função de multimídia, com aplicação imediata e exclusiva da regulamentação profissional da nova lei; e o art. 6º estabelece a vigência do diploma.

Para melhor delimitação do objeto da presente ação, o núcleo normativo impugnado pode ser assim sintetizado:

Dispositivo	Conteúdo normativo	Relevância constitucional
Art. 1º	Define que a lei dispõe sobre o exercício da profissão de multimídia	Estabelece o objeto geral do diploma e dá unidade normativa aos demais dispositivos
Art. 2º	Conceitua o profissional multimídia como profissional multifuncional, de nível superior ou técnico, apto a exercer atividades amplas de criação, produção, captação, edição, planejamento, gestão, organização, programação, publicação, disseminação e distribuição de conteúdos	Cria definição excessivamente ampla, com potencial sobreposição a atividades próprias de categorias profissionais já existentes, inclusive jornalistas
Art. 3º	Enumera atribuições do profissional multimídia, incluindo atividades em portais, sites, redes sociais, conteúdos audiovisuais, textos, áudios, vídeos, programação, publicação e disseminação de materiais	Embora contenha a expressão "sem prejuízo das atribuições de outras categorias profissionais", permite interpretação expansiva capaz de alcançar atividades materialmente jornalísticas
Art. 4º	Autoriza a atuação em empresas ou instituições	Amplia o alcance prático da norma para o setor público e privado, com impacto direto em

Dispositivo	Conteúdo normativo	Relevância constitucional
	públicas ou privadas nas áreas descritas	relações de trabalho e enquadramentos profissionais
Art. 5º	Permite que profissionais de outras categorias que exerçam atividades correlatas requeiram, com concordância do empregador, aditivo contratual para exercer a função de multimídia, com aplicação imediata e exclusiva da regulamentação profissional da lei	Constitui o ponto mais sensível da inconstitucionalidade, pois viabiliza o deslocamento contratual e sindical de trabalhadores de categorias preexistentes para a nova categoria, com risco de fragmentação representativa e esvaziamento de normas coletivas
Art. 6º	Prevê a vigência imediata da lei	Possibilita a produção imediata dos efeitos questionados, inclusive tentativas de constituição de novas entidades sindicais

Dessa forma, estando presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, revela-se plenamente cabível a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade como instrumento idôneo à tutela da supremacia da Constituição, à preservação da unicidade sindical e à proteção do ambiente constitucional de livre circulação de ideias e de produção responsável de informação jornalística, essencial ao funcionamento do Estado Democrático de Direito.

2. LEGITIMIDADE

Nos termos do art. 103, inciso IX, da CFBR, as entidades de classe de âmbito nacional detém legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade.

A **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA — ABI** configura típica entidade de classe de âmbito nacional, com atuação histórica e institucional voltada à defesa da liberdade de imprensa, do direito à informação e dos interesses da atividade jornalística e reconhecida representatividade no território nacional, congregando profissionais e instituições vinculadas ao campo da comunicação social.

No que se refere à **FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS — FENAJ**, detém legitimidade para a propositura da presente ação, por se tratar de

entidade sindical com atuação em âmbito nacional, que congrega os sindicatos de jornalistas existentes no país.

Demais disso, sua legitimidade é inequívoca, uma vez que a Lei nº 15.325/2026, ao regulamentar a profissão de "multimídia" e atribuir-lhe competências que se sobrepõem às atividades típicas do jornalista. Assim, sua inclusão no polo ativo da presente demanda encontra amparo na necessidade de assegurar a efetiva proteção constitucional da categoria profissional diretamente afetada pela legislação questionada. Dessa forma, resta plenamente caracterizada a legitimidade ativa das requerentes para a propositura da presente.

Portanto, a legitimidade ativa das requerentes também se evidencia pela pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da presente ação. A norma impugnada, ao regulamentar a profissão de multimídia em termos amplos e ao admitir o reenquadramento contratual de profissionais de outras categorias, produz efeitos diretos sobre o campo de atuação profissional, sindical e institucional dos jornalistas, bem como sobre a proteção constitucional da liberdade de imprensa e do direito à informação.

Logo, não se trata de impugnação abstrata desvinculada das finalidades das entidades autoras. Ao contrário, a presente ação guarda relação direta com a missão institucional da ABI, voltada à defesa da imprensa e da comunicação social, e da FENAJ, voltada à representação nacional dos jornalistas profissionais e à proteção das condições éticas, institucionais e sindicais do exercício do jornalismo.

Assim, comprovadas a abrangência nacional, a representatividade institucional e a pertinência temática, resta caracterizada a legitimidade ativa das requerentes para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

3. DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

Ab initio, a presente ação tem por objeto a impugnação da Lei nº 15.325, de 6 de janeiro de 2026, que instituiu e regulamentou a denominada profissão de "multimídia".

Conforme aludido, embora formalmente apresentada como diploma voltado à organização de nova categoria profissional, a referida norma promove sobreposição com o núcleo essencial das atividades historicamente

desempenhadas pelos jornalistas, gerando impactos diretos sobre o sistema constitucional de proteção à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao direito fundamental à informação.

Ao atribuir ao profissional multimídia competências relacionadas à criação, produção, captação, edição e difusão de conteúdos informativos em múltiplas plataformas — atividades que, por sua natureza, integram o exercício típico do jornalismo — o texto normativo compromete a coerência do regime jurídico que estrutura a comunicação social no Brasil.

Não se trata de mera controvérsia corporativa ou de disputa por espaço profissional, pois a questão possui dimensão constitucional direta, relacionada ao próprio acesso à informação em âmbito nacional, haja vista que a controvérsia assume especial relevo no contexto contemporâneo, marcado pela crescente disseminação de conteúdos desinformativos, fenômeno que desafia as instituições democráticas mundialmente.

Nesse cenário, o jornalismo profissional desempenha papel institucional essencial na mediação responsável entre os fatos e a sociedade, contribuindo para a formação de uma opinião pública livre, plural e informada.

Com efeito, a diluição de suas atribuições por meio da criação de categoria profissional com competências indistintas enfraquece esse arranjo institucional e compromete valores constitucionais essenciais ao Estado Democrático de Direito, notadamente o direito fundamental de acesso à informação.

A Constituição da República, ao assegurar o acesso à informação, art. 5º, XIV, e a plena liberdade de informação jornalística, art. 220, protege um ambiente comunicacional livre, plural e aberto, no qual diferentes sujeitos sociais possam produzir, comentar, transmitir e difundir conteúdos, ideias, opiniões e informações.

Por essa razão, a presente ação não sustenta que apenas jornalistas possam produzir, divulgar, comentar ou interpretar fatos de interesse público. Tampouco pretende restringir a liberdade de expressão de cidadãos, criadores de conteúdo, influenciadores digitais, comunicadores independentes, pesquisadores, produtores audiovisuais ou profissionais da economia digital.

A controvérsia constitucional é diversa. O que se questiona é a possibilidade de uma lei federal criar categoria profissional excessivamente ampla e multifuncional, com atribuições que tangenciam atividades

jornalísticas, e permitir que trabalhadores de outras categorias sejam contratualmente reenquadrados como profissionais multimídia, com aplicação imediata e exclusiva da nova regulamentação profissional.

Essa arquitetura normativa produz risco de deslocamento artificial de atividades materialmente jornalísticas para uma categoria paralela, com impactos sobre a representação sindical, sobre a aplicação de instrumentos coletivos próprios e sobre a estabilidade institucional do jornalismo profissional no sistema constitucional de comunicação social.

O jornalismo profissional, nesse contexto, não é apresentado como titular exclusivo da verdade ou como monopólio da produção de informação, mas como atividade institucionalmente relevante, submetida a padrões éticos e técnicos próprios, cuja dissolução artificial em categoria profissional genérica pode comprometer a coerência do regime jurídico da comunicação social e fragilizar a proteção coletiva da categoria profissional já existente.

Assim, a presente ação não busca interditar novas formas de comunicação, mas impedir que a regulamentação de uma atividade legítima seja utilizada como instrumento de substituição, reenquadramento ou esvaziamento de atividades jornalísticas e de sua representação sindical própria.

A título de exemplo, essa lógica é observada em diversas outras áreas sensíveis do ordenamento jurídico.

No âmbito do acesso à justiça, por exemplo, embora a Lei nº 9.099/1995 permita que o cidadão atue sem a assistência de advogado nos Juizados Especiais, tal possibilidade constitui exceção justificada pela simplicidade das causas e pelos valores envolvidos, não afastando a relevância da atuação do profissional habilitado para a adequada defesa de direitos em demandas mais complexas.

De modo semelhante, apenas a título argumentativo e guardadas suas proporções exemplificativas, a instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público exigem formação técnica rigorosa de seus membros, justamente porque suas funções possuem impacto direto sobre a proteção de direitos fundamentais e sobre o interesse público.

Ignorar que a produção e a difusão de conteúdo informativo demandam rigor técnico e responsabilidade ética significa, em última análise, expor a população a um cenário de vulnerabilidade informacional, no qual a

ausência de critérios profissionais pode favorecer a disseminação de conteúdos imprecisos ou enganosos e, por consequência, comprometer a capacidade dos cidadãos de formar convicções autônomas e conscientes, afetando diretamente o exercício da cidadania e a qualidade do debate democrático.

Desse modo, a Lei nº 15.325/2026, ao diluir as atribuições do jornalismo profissional, não apenas interfere na organização da categoria, mas também fragiliza as condições institucionais necessárias à efetivação do direito fundamental à informação e à preservação do ambiente democrático de livre circulação de ideias, em manifesta afronta aos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República.

Ainda, a norma impugnada produz repercussões significativas na organização sindical da categoria, ao possibilitar a fragmentação da representação dos trabalhadores que exercem atividades tipicamente jornalísticas, em potencial afronta ao princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, inciso II, da CFBR — o que, inclusive, vem sendo debatido nas instâncias inferiores, *e.g*, Ação Civil Pública nº 0000295-55.2026.5.05.0036 e Ação Civil Coletiva nº 1000510-14.2026.5.02.0063.

Diante desse contexto, torna-se imprescindível o controle concentrado de constitucionalidade do diploma impugnado, como meio de preservar as garantias institucionais da liberdade de imprensa e do direito fundamental à informação, resguardando o papel do jornalismo profissional na mediação responsável entre os fatos e a sociedade e assegurando a estabilidade do arranjo constitucional que sustenta a comunicação social no Estado Democrático de Direito.

4. DOS FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

4.1. Da Violação ao Direito Fundamental de Acesso à Informação Qualificada

A Constituição da República de 1988 assegura, em seu art. 5º, inciso XIV, o direito de acesso à informação, bem como, em seu art. 220, a plena liberdade de informação jornalística.

Considerando que as normas constitucionais devem ser interpretadas de forma sistemática e teleológica, é corretor afirmar que ao estabelecer o direito de acesso à informação, o constituinte não se limitou a garantir a mera circulação de conteúdos, mas buscou assegurar a existência de um ambiente

informacional qualificado, apto a fornecer à sociedade informações fidedignas, contextualizadas e socialmente relevantes, indispensáveis ao exercício consciente da cidadania e ao adequado funcionamento do regime democrático.

O direito fundamental à informação, nessa perspectiva, possui dimensão não apenas individual, mas também institucional, na medida em que pressupõe a existência de estruturas sociais capazes de promover a verificação, a contextualização e a difusão responsável de fatos de interesse público.

É nesse contexto que o jornalismo profissional se apresenta como elemento essencial do sistema constitucional de comunicação social, atuando como instância mediadora entre o fato e sua compreensão social, por meio de procedimentos técnicos de apuração, checagem de fontes, hierarquização de relevância e responsabilidade ética na divulgação das notícias.

Entretanto, ao atribuir ao denominado profissional "multimídia" competências indistintas daquelas inerentes ao exercício do jornalismo, a Lei nº 15.325/2026 promoveu verdadeira desqualificação institucional da atividade jornalística, ao equiparar a produção técnica de informação de interesse público à criação genérica de conteúdos midiáticos.

Com efeito, a diluição das atribuições do jornalista impacta diretamente o direito fundamental de acesso à informação, na medida em que enfraquece os mecanismos sociais de verificação, confiabilidade e credibilidade das notícias, elementos indispensáveis à formação de uma opinião pública livre, plural e informada ao fragilizar as condições estruturais necessárias à circulação de informações confiáveis, comprometendo a capacidade da sociedade de identificar fontes dotadas de credibilidade e responsabilidade social.

Não se trata, portanto, de conferir privilégio corporativo a determinada categoria profissional, **mas de preservar as condições institucionais que viabilizam o exercício efetivo desse direito fundamental.**

O cenário contemporâneo intensifica essa preocupação, haja vista que disseminação massiva de *fake news*, o uso crescente de inteligência artificial na produção e manipulação de conteúdos e a velocidade de propagação de informações em ambientes digitais ampliam significativamente os riscos de desinformação.

Nesse contexto, a existência de profissionais submetidos a padrões técnicos e éticos rigorosos revela-se ainda mais imprescindível para a proteção da sociedade e para a estabilidade das instituições democráticas, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem sido alvo recorrente de campanhas de desinformação.

Ao não estabelecer distinção adequada entre a atividade jornalística e a produção genérica de conteúdo digital, a Lei nº 15.325/2026 compromete a integridade do sistema constitucional de proteção à informação, esvaziando a função institucional do jornalismo e expondo a sociedade a um ambiente de vulnerabilidade informacional, **configurando, para todos os fins, violação material aos arts. 5º, inciso XIV, e 220 da Constituição da República, que asseguram não apenas a liberdade de informar, mas também o direito da coletividade de ser informada de maneira responsável e confiável.**

Dessa forma, evidencia-se que a Lei nº 15.325/2026, ao promover a equiparação indevida entre atividades substancialmente distintas, compromete o direito fundamental de acesso à informação qualificada, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade por esta Suprema Corte.

4.2. Da Proteção Constitucional do Papel Institucional do Jornalismo

Neste contexto, o jornalismo não se configura apenas como uma atividade econômica ou profissional, mas como verdadeira instituição essencial ao funcionamento do Estado Democrático de Direito, responsável por viabilizar o debate público informado e o controle social das instituições.

A Constituição da República de 1988, ao assegurar a liberdade de informação jornalística (art. 220) e o direito fundamental de acesso à informação (art. 5º, XIV), protege não apenas a livre circulação de ideias, mas também as condições institucionais necessárias à produção e difusão de informações fidedignas, verificadas e socialmente responsáveis.

Diferentemente de outras formas legítimas de comunicação social, o exercício do jornalismo é regido por padrões técnicos e éticos específicos, que impõem ao profissional deveres de apuração rigorosa dos fatos, verificação das fontes, contextualização das informações e compromisso com o interesse público.

Tais elementos distinguem o jornalista de outros agentes do ecossistema comunicacional contemporâneo, como influenciadores digitais e criadores de conteúdo, cuja atuação, embora relevante e merecedora de regulamentação jurídica, possui natureza diversa e não se confunde com a atividade jornalística.

O Decreto nº 83.284/1979, por sua vez, regulamenta a profissão de jornalista, delimita as atividades típicas do exercício profissional, evidenciando a existência de um campo técnico específico voltado à coleta, investigação, interpretação e difusão de informações de interesse público, reforçando a compreensão de que o jornalismo pressupõe formação qualificada e responsabilidade social, não se tratando de mera produção ou veiculação de conteúdos midiáticos.

De igual modo, o Estatuto da FENAJ explicita, entre seus objetivos institucionais, a defesa da ética jornalística e a promoção de mecanismos destinados à preservação dos princípios e normas do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, inclusive por meio da atuação de instâncias específicas, como a Comissão Nacional de Ética.

Tais disposições evidenciam que o exercício do jornalismo está intrinsecamente vinculado a um sistema de autorregulação profissional e de responsabilidade social, voltado à garantia da credibilidade e da confiabilidade das informações difundidas à sociedade.

Nesse contexto, destaca-se que o jornalista está submetido a deveres éticos que incluem a busca pela veracidade dos fatos, a distinção clara entre informação e opinião, a vedação à manipulação ou distorção de informações e o compromisso com a imparcialidade e o interesse público—parâmetros estes que não apenas qualificam a atividade jornalística, mas também configuram mecanismos de proteção da própria sociedade contra a desinformação.

Contudo, a Lei nº 15.325/2026, ao instituir a profissão de *"multimídia"* com atribuições que se confundem com aquelas inerentes ao núcleo essencial do jornalismo, promove a diluição dessas garantias institucionais, ao equiparar atividades sujeitas a rigor técnico e ético a formas de comunicação que não estão submetidas aos mesmos parâmetros de responsabilidade profissional.

Com efeito, esta equiparação compromete a capacidade da sociedade de identificar fontes confiáveis de informação e fragiliza o ambiente informacional necessário ao pleno exercício da cidadania.

Importa ressaltar que a presente ação não pretende restringir a liberdade de expressão nem deslegitimar a atuação de influenciadores digitais ou criadores de conteúdo. Ao contrário, reconhece-se que tais atividades constituem fenômeno social legítimo e crescente, que pode ser objeto de regulamentação jurídica específica.

O vício constitucional da norma impugnada reside, entretanto, na indevida equiparação entre essas atividades e o jornalismo profissional, sem a necessária delimitação de suas esferas de atuação, haja vista que no contexto contemporâneo marcado pela disseminação de *fake news*, pelo uso intensivo de inteligência artificial na produção de conteúdos e pela crescente desinformação em ambientes digitais, a preservação do papel institucional do jornalismo revela-se ainda mais imprescindível.

Portanto, a desqualificação do profissional jornalista e a diluição de suas atribuições comprometem diretamente o direito fundamental de acesso à informação e enfraquecem as bases do debate democrático ao fragilizar as estruturas éticas e institucionais que sustentam o exercício do jornalismo, razão pela qual evidencia-se que Lei nº 15.325/2026 viola as garantias constitucionais da liberdade de imprensa e do direito à informação, em manifesta afronta aos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República.

4.3. Da Afronta ao Princípio da Unicidade Sindical

Ainda, a Constituição da República, em seu art. 8º, inciso II, consagra o princípio da unicidade sindical, ao vedar expressamente a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial, com o objetivo de assegurar a coerência do sistema sindical brasileiro, evitando a fragmentação da representação coletiva dos trabalhadores e garantindo maior efetividade à defesa de seus interesses.

Porém, ao instituir a profissão de "multimídia" com atribuições substancialmente coincidentes com aquelas inerentes ao exercício do jornalismo, a Lei nº 15.325/2026 criou as condições normativas para a indevida fragmentação da representação sindical da categoria dos jornalistas.

Isto porque, embora formalmente apresentada como regulamentação de uma nova profissão, a norma impugnada, na prática, autoriza a constituição de entidades sindicais destinadas a representar trabalhadores que desempenham atividades materialmente idênticas às dos jornalistas profissionais.

Conforme se tem exposto, a identidade funcional entre as categorias revela-se evidente quando se observa que as competências atribuídas ao profissional multimídia — tais como a criação, produção, captação, edição e difusão de conteúdos informativos — coincidem com aquelas historicamente reconhecidas como típicas do jornalismo, conforme disciplinado pelo Decreto nº 83.284/1979.

Essa sobreposição material descaracteriza a pretensa autonomia da nova categoria, evidenciando que se trata, em realidade, de desdobramento indevido da categoria profissional já existente.

Portanto, a criação de entidades sindicais representativas dos denominados profissionais multimídia, gerará risco iminente de sobreposição de representação sindical e violação ao princípio da unicidade sindical, haja vista que o princípio não se rege pela identidade nominal entre as categorias, mas sim a coincidência material de suas atividades.

Assim, ainda que a lei utilize denominação diversa para a nova profissão, a similitude substancial das funções exercidas pelos profissionais é suficiente para caracterizar a violação ao art. 8º, inciso II, da Constituição.

Além disto, a fragmentação da representação sindical compromete não apenas a organização da categoria profissional, mas também a própria efetividade da negociação coletiva e da defesa dos direitos trabalhistas, enfraquecendo a capacidade de atuação das entidades sindicais historicamente constituídas e, consequentemente, gerará insegurança jurídica e prejudica a estabilidade das relações laborais no setor da comunicação social.

A propósito, destaca-se que o princípio da unicidade sindical constitui elemento estruturante do modelo sindical brasileiro, possuindo estatura constitucional e não podendo ser relativizado por legislação infraconstitucional.

Dessa forma, ao possibilitar a criação de uma nova categoria profissional artificialmente dissociada daquela dos jornalistas, a Lei nº 15.325/2026 incorre em vício de inconstitucionalidade material, haja vista que promove a sobreposição de categorias profissionais e permite a fragmentação de sua representação sindical, viola diretamente o art. 8º, inciso II, da Constituição da República, impondo-se sua declaração de inconstitucionalidade por esta Suprema Corte.

4.4. Da Correta Interpretação Constitucional da Profissão Multimídia

Subsidiariamente, *ad cautelam*, acaso esta Suprema Corte não reconheça os vícios de inconstitucionalidade que maculam a Lei nº 15.325/2026 — hipótese suscitada apenas por dever de argumentação —, impõe-se conferir ao diploma impugnado interpretação conforme à Constituição.

Isto porque, a crescente expansão das plataformas digitais e o surgimento de novas formas de comunicação social evidenciam a existência de um fenômeno social legítimo, relacionado à atuação de influenciadores digitais e criadores de conteúdo, cuja relevância econômica, cultural e social tem se intensificado de maneira exponencial nas últimas décadas.

Portanto, a intervenção legislativa destinada à regulamentação dessas atividades não é, por si só, incompatível com a Constituição da República.

A propósito, a definição de parâmetros normativos mínimos pode contribuir para a segurança jurídica, a proteção dos consumidores e a transparência das relações estabelecidas no ambiente digital.

Entretanto, **o vício constitucional** da norma impugnada reside, na **indevida equiparação entre a atividade jornalística e a produção genérica de conteúdo midiático**, sem a necessária delimitação de suas esferas de atuação.

O jornalismo profissional, enquanto instituição essencial ao regime democrático, desempenha funções específicas e indelegáveis, tais como a apuração rigorosa dos fatos, a verificação das fontes, a contextualização das informações e a difusão de conteúdos de inequívoco interesse público, estando submetido a padrões éticos e técnicos próprios, conforme aludido e reconhecido pelo Decreto nº 83.284/1979 e pelo Estatuto da FENAJ.

Já a atuação dos influenciadores digitais, embora legítima e socialmente relevante, caracteriza-se, em regra, pela criação de conteúdos opinativos, promocionais, publicitários ou de entretenimento, não se confundindo com a atividade jornalística.

Nesse contexto, caso esta Suprema Corte não entenda pela declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.325/2026, revela-se juridicamente adequada a adoção da técnica da interpretação conforme à Constituição, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, a fim de restringir o alcance da norma às atividades típicas dos influenciadores

digitais e criadores de conteúdo, excluindo-se qualquer interpretação que permita ao profissional "*multimídia*" exercer funções inerentes ao núcleo essencial do jornalismo, tais como a apuração, verificação, contextualização e difusão de informações de interesse público.

Tal solução hermenêutica prestigia a vontade do legislador ao reconhecer a legitimidade da regulamentação de novas formas de comunicação social, ao mesmo tempo em que resguarda as garantias institucionais da liberdade de imprensa e do direito fundamental à informação, preservando a integridade do sistema constitucional de comunicação social — além de evitar a criação de sobreposição funcional entre categorias profissionais distintas, assegurando a necessária segurança jurídica e a coerência do ordenamento.

Tratar-se-ia, portanto, de solução que, ao mesmo tempo, reconhece a legitimidade do fenômeno social dos influenciadores digitais e preserva o papel institucional do jornalismo profissional na mediação qualificada entre os fatos e a sociedade.

Por essa razão, caso não seja declarada a inconstitucionalidade integral da lei, revela-se juridicamente adequada a adoção da técnica da interpretação conforme à Constituição, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, para assentar que a Lei nº 15.325/2026 não autoriza:

Interpretação a ser afastada	**Razão constitucional**
A absorção de atividades materialmente jornalísticas por categoria profissional paralela de multimídia	Preservação da liberdade de informação jornalística e do regime constitucional da comunicação social
O reenquadramento contratual de jornalistas como profissionais multimídia, mediante simples aditivo contratual	Proteção contra deslocamento artificial de categoria profissional e contra esvaziamento de normas coletivas
A aplicação do art. 5º como fundamento para afastar direitos, instrumentos coletivos ou representação sindical própria dos jornalistas	Preservação da unicidade sindical e da segurança jurídica nas relações de trabalho
A criação de entidade sindical destinada a representar, na mesma base territorial, trabalhadores que desempenhem	Vedação constitucional à fragmentação sindical artificial

Interpretação a ser afastada	Razão constitucional
substancialmente atividades jornalísticas já representadas por sindicato próprio	
A interpretação da profissão de multimídia como substitutiva ou prevalente em relação a categorias profissionais preexistentes	Respeito à cláusula "sem prejuízo das atribuições de outras categorias profissionais" e à coerência do ordenamento

Diante do exposto, requer-se, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.325/2026, que esta Suprema Corte confira interpretação conforme à Constituição ao referido diploma normativo, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, para afastar qualquer exegese que autorize ao profissional "multimídia" o exercício de atividades inerentes ao núcleo essencial do jornalismo.

5. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Ademais, com fulcro no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, as requerentes postulam a concessão de medida cautelar para suspender, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, a eficácia da Lei nº 15.325, de 6 de janeiro de 2026, até o julgamento definitivo da presente ação.

Nos termos expostos, o ***fumus boni iuris*** encontra-se amplamente demonstrado pelos fundamentos expostos ao longo desta petição, que evidenciam a incompatibilidade material da norma impugnada com os arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, 8º, inciso II, e 220 da CFBR, haja vista que a Lei nº 15.325/2026 promove indevida sobreposição entre as atribuições do jornalista e do denominado profissional "*multimídia*", comprometendo o direito fundamental de acesso à informação e a integridade do sistema constitucional de comunicação social.

O ***periculum in mora*** revela-se igualmente presente, na medida em que a manutenção da eficácia da norma impugnada já vem produzindo efeitos concretos e imediatos.

Diversas entidades sindicais representativas dos jornalistas têm sido compelidas a adotar medidas judiciais e administrativas para impedir a fragmentação da categoria profissional, incluindo a propositura de ações civis públicas e ação civil coletiva contra tentativas de registro de entidades

sindicais representativas dos denominados profissionais multimídia, destacando-se:

- **Ação Civil Pública nº 0000295-55.2026.5.05.0036,** em trâmite perante a **36ª Vara do Trabalho de Salvador,** ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (SINJORBA), com o objetivo de impedir a Assembleia Geral Extraordinária de Fundação do SIBAMULT – Sindicato dos Profissionais Multimídia e Criadores de Conteúdo Digital do Estado da Bahia, na qual se reconheceu, **em sede liminar**, a plausibilidade da tese de identidade material entre as atividades dos jornalistas e dos profissionais multimídia, determinando-se a suspensão de atos voltados à constituição de entidade sindical representativa dessa nova categoria;

- **Ação Civil Coletiva nº 1000510-14.2026.5.02.0063**, em trâmite perante a 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, ajuizada FEDERAÇÃO NACIONAL DOS RADIALISTAS PROFISSIONAIS E DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO, TELEVISÃO, SISTEMAS DE TV POR ASSINATURA, MULTIMÍDIA E SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES (FERNARTE)e diversos sindicatos representativos dos trabalhadores da comunicação, com o objetivo de impedir a criação do Sindicato Nacional dos Profissionais de Multimídia e Influenciadores Digitais – SIMID, na qual se reconhece, **em sede de tutela de urgência**, a plausibilidade da sobreposição de representação sindical e a consequente violação ao princípio da unicidade sindical, determinando-se a suspensão imediata da assembleia de fundação da nova entidade.

Tais precedentes evidenciam o risco concreto de fragmentação da representação sindical, reforçando a urgência da intervenção desta Suprema Corte, haja vista que continuidade da vigência da Lei nº 15.325/2026 possibilita a consolidação de situações jurídicas potencialmente irreversíveis, como a criação de novos sindicatos, a celebração de instrumentos coletivos e o estabelecimento de relações jurídicas baseadas em premissas inconstitucionais, o que acarretará significativa insegurança jurídica e dificultará a recomposição do *status quo ante*.

Ademais, a multiplicação de litígios em diferentes regiões do país demonstra a necessidade de pronunciamento célere desta Suprema Corte, a fim de preservar a estabilidade das relações institucionais e assegurar a integridade do sistema constitucional de proteção à liberdade de imprensa e ao direito fundamental à informação.

Diante da relevância da matéria e do risco de lesão grave e de difícil reparação à ordem constitucional, requer-se a concessão da medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender imediatamente a eficácia da Lei nº 15.325/2026, até o julgamento final da presente ação.

6. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) O recebimento e processamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a regular autuação e distribuição, nos termos da Lei nº 9.868/1999;

b) **A concessão de medida cautelar**, *ad referendum* do Plenário, para suspender, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a eficácia da Lei nº 15.325, de 6 de janeiro de 2026, até o julgamento definitivo da presente ação, especialmente para impedir a utilização do diploma impugnado como fundamento para reenquadramento contratual de jornalistas ou trabalhadores de categorias preexistentes, constituição de entidades sindicais paralelas, instauração de disputas de representação sindical ou afastamento de normas coletivas próprias da categoria dos jornalistas, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999;

c) A adoção do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, caso Vossa Excelência entenda que a matéria apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, permitindo o julgamento definitivo da ação diretamente pelo Plenário, após as manifestações das autoridades competentes;

d) A solicitação de informações às autoridades responsáveis pela edição do ato normativo impugnado, especialmente ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, no prazo legal, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999;

e) A oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para que se manifestem sobre o mérito da presente ação, conforme disposto no art. 103, §3º, da Constituição da República e no art. 8º da Lei nº 9.868/1999;

f) Ao final, **seja julgada procedente a presente ação**, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.325/2026, por violação aos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, 8º, inciso II, e 220 da Constituição da República, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 28 da Lei nº 9.868/1999;

g) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.325/2026, requer-se seja conferida interpretação conforme à Constituição ao referido diploma

normativo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para assentar que a regulamentação da profissão de multimídia não autoriza:

g.1) a absorção de atividades materialmente jornalísticas por categoria profissional paralela;

g.2) o reenquadramento contratual ou sindical de jornalistas como profissionais multimídia mediante simples alteração nominal da função ou celebração de aditivo contratual;

g.3) a aplicação do art. 5º da Lei nº 15.325/2026 como mecanismo de afastamento de direitos, instrumentos coletivos ou representação sindical própria da categoria dos jornalistas;

g.4) a criação de entidade sindical destinada a representar, na mesma base territorial, trabalhadores que desempenhem substancialmente atividades jornalísticas já representadas pelos sindicatos próprios da categoria;

g.5) qualquer interpretação que permita a utilização da profissão de multimídia como substitutiva ou prevalente em relação às categorias profissionais preexistentes, especialmente no âmbito da comunicação social e do jornalismo profissional.

h) A concessão de eficácia *erga omnes* e efeito vinculante à decisão a ser proferida por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição da República e do art. 28 da Lei nº 9.868/1999;

Termos em que, pede deferimento.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Lecir Manoel da Luz
OAB/DF 1.671

Wilson Sampaio Sahade Filho
OAB/DF 22.399

Alice Dias Navarro
OAB/DF 47.280

Isabella da C. Soares Vasques
OAB/DF 71.395

ALICE DIAS NAVARRO
Assinado de forma digital por ALICE DIAS NAVARRO
Dados: 2026.05.05 13:09:41 -03'00'